

1501825-17.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. (...) HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501825-17.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501825-17.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2186142/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 18967290 - 04º D.P. GUARULHOS, 3299/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2186142 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÚLIO MENDES BEZERRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

JÚLIO MENDES BEZERRA, RODRIGO JONATHAN DOS SANTOS e DIOGO SANTOS ARAUJO, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, no artigo 158, § 1º, e no artigo 330, do Código Penal, todos c.c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 10 de julho de 2021, por volta das 20h50, na Avenida São Miguel, altura do nº. 8.600, Jardim Santa Helena, São Paulo/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios, durante calamidade pública decorrente da pandemia causada pela doença COVID-19, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, um

aparelho celular, da marca Iphone, avaliado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), 02 cartões bancários, um relógio, avaliado em R\$ 600,00 (seiscentos reais), carteira contendo documentos, bem como a quantia de R\$ 207,00 (duzentos e sete reais), bens pertencentes à vítima Edivonaldo Soares Silva (cf. auto de exibição, apreensão e entrega e auto de exibição e apreensão).

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, JÚLIO MENDES BEZERRA, RODRIGO JONATHAN DOS SANTOS e DIOGO SANTOS ARAUJO, durante calamidade pública decorrente da pandemia causada pela doença COVID-19, constrangeram a vítima Edivonaldo Soares Silva a fornecer a senha de seu cartão bancário, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com intuito de obter, para proveito comum, indevida vantagem econômica.

Por fim, no dia 10 de julho de 2021, por volta das 22h50, na Rodovia Ayrton Senna, Cumbica, na cidade de Guarulhos, JÚLIO MENDES BEZERRA, RODRIGO JONATHAN DOS SANTOS e DIOGO SANTOS ARAUJO, durante calamidade pública decorrente da pandemia causada pela doença COVID-19, desobedeceram a ordem legal de funcionário público.

Segundo apurado, os denunciados ajustaram a prática de um roubo e, na data dos fatos, aproveitaram o momento em que a vítima, a bordo de seu veículo Jeep/Renegade, placas FZM-8A71, passava por uma lombada, para abordá-la.

Na ocasião, dois dos denunciados, que estavam a pé, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, se aproximaram do veículo conduzido pela vítima e anunciaram o roubo, exigindo que Edivonaldo passasse para o banco traseiro do automóvel por ele conduzido.

Ato contínuo, um dos agentes assumiu a condução do veículo, enquanto o outro ficou no banco traseiro, vigiando a vítima, que teve sua liberdade restringida.

Em seguida, os agentes constrangeram a vítima a fornecer a senha dos cartões bancários, sendo certo que ela, temerosa, acabou informando os dados exigidos.

Assim, durante o trajeto realizado, os agentes estacionaram o veículo momentaneamente em determinado local, onde acabaram fazendo uso do cartão de crédito, em poder da senha fornecida.

Passados aproximadamente 15 minutos, os agentes subtraíram o aparelho celular e um relógio, de propriedade de Edivonaldo, bem como a sua carteira contendo documentos, cartões e a quantia R\$ 207,00 (duzentos e sete reais).

Na sequência, os denunciados desembarcaram do veículo e exigiram que a vítima aguardasse por 30 minutos antes de sair. Ato contínuo, os denunciados evadiram do local, valendo-se do veículo conduzido pelo terceiro deles, que os aguardava.

Na mesma data, menos de duas horas após a prática dos crimes, os denunciados se encontravam a bordo do veículo GM/Classic, placas FNL-6159, transitando pela Rodovia Ayrton Senna, em Cumbica, na cidade de Guarulhos, oportunidade em que, por estarem em alta velocidade, chamaram a atenção de policiais militares, que resolveram efetuar a abordagem.

Os denunciados, então, desobedeceram ao sinal de parada dado pelos policiais e empreenderam fuga. Durante o trajeto, RODRIGO dispensou pela janela do veículo alguns bens que haviam sido subtraídos da vítima.

Após breve perseguição, os policiais detiveram os denunciados e recuperaram o aparelho celular e dois cartões bancários pertencentes à vítima, que haviam sido dispensados por RODRIGO.

Em revista ao automóvel GM/Classic, os policiais encontraram o relógio e a quantia em dinheiro, que havia sido sacada no estabelecimento.

Ao se depararem com um contato de emergência no telefone celular da vítima, os policiais conseguiram manter contato com sua esposa, que relatou que Edivonaldo havia sido vítima do crime em questão.

Ao serem indagados pelos policiais, os denunciados forneceram versões distintas, mas DIOGO admitiu a prática dos crimes e esclareceu que pararam em uma adega, onde fizeram compras com o cartão de Edivonaldo. O comprovante das compras feitas no local foi encontrado na carteira de JÚLIO.

Perante a Autoridade Policial, JÚLIO e RODRIGO negaram a prática do crime. Já DIOGO admitiu a prática das condutas, mas negou que os demais tenham participado da prática dos delitos.

Por decisão de 21 de julho de 2021 da 01ª Vara Criminal de Guarulhos foi determinada a redistribuição dos autos para uma das Varas Criminais da comarca da Capital, em razão do local dos fatos (fls. 112). A denúncia, acompanhada do auto de prisão em flagrante, foi recebida por este Juízo em 16 de agosto de 2021 (fls. 144/146). Os réus foram citados (fls. 188, 190 e 194). As Defesas prévias foram apresentadas (fls. 200/201 e 204/208). O recebimento da denúncia foi ratificado em 06 de outubro de 2021 (fls. 222).

Na audiência de instrução foram ouvidas a vítima, testemunha de acusação e as testemunhas de defesa Kendeu e Josilene. As partes desistiram das demais testemunhas. Os réus foram interrogados.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais por memoriais. O Ministério Público (fls. 313/328) requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas. A Defesa dos réus Diogo e Rodrigo (fls. 336/347), requereu a absolvição de Rodrigo de todas as imputações. Em relação ao réu Diogo, requereu a absolvição em relação aos crimes de extorsão e desobediência. Em caso de condenação dos acusados, ofertou pedidos subsidiários em relação a dosimetria das penas. A Defesa do réu Júlio, por sua vez, (fls. 348/363), em preliminar, requereu a absolvição do réu pelo não reconhecimento tanto na fase policial quanto em juízo e renovou os pedidos feitos em audiência na fase do art. 402 do CPP. No mérito requereu a absolvição do réu por falta de provas e ofertou teses subsidiárias.

É o sucinto relatório.
Decido.

Afasto as preliminares arguidas pela defesa do réu Júlio. Frise-se que a comprovação de autoria não se funda exclusivamente pelo reconhecimento ou não por parte do ofendido. Há outros meios de prova aptos para comprovar a autoria delitiva.

Quanto ao pedido indeferido em audiência na fase do 402 do CPP, reitero e mantenho o quanto decido. A conduta de "Neguinho" e "Danielzinho" mencionados pelo réu Diogo não está sendo analisada no presente feito e o réu Diogo já confessou que utilizou o cartão da vítima na Adega do Cabelo.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento dos réus nos crimes a eles imputados, por certo, exercido com grave ameaça.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição/apreensão e entrega (fls. 09/10 e 11/12) e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para os acusados.

A vítima Edivonaldo, ouvida em solo policial, disse que na data dos fatos, estava conduzindo seu veículo Jeep/Renegade quando, por volta das 20h50min, nas proximidades da Avenida São Miguel, altura do numeral 8600, São Paulo-SP, assim que passou por uma lombada, surgiram dois indivíduos a pé, sendo que um deles estava armado com uma arma do tipo pistola, foi rendido e colocado no banco de trás de seu veículo junto com um dos indivíduos, enquanto que o outro ficou na direção. Os agentes exigiram a senha de seus cartões bancários, o que obedeceu. Disse que após cerca de 15 minutos, o sujeito que estava ao seu lado subtraiu seu aparelho celular, carteira e relógio, saiu do veículo e o ordenou que ficasse no veículo em silêncio. Após mais 10 minutos o outro indivíduo que estava na direção, saiu do veículo e lhe disse para aguardar 30 minutos e após poderia sair. Informou que durante a ação os indivíduos andaram pela região e pararam em um local onde provavelmente utilizaram seu cartão bancário. Ficou com a cabeça baixa o tempo todo e não visualizou o rosto dos agentes. Após sair do veículo pediu ajuda. Tempo depois foi informado do encontro de seus objetos com os acusados e na delegacia não os reconheceu, somente recuperou seus pertences. Por fim, disse que não visualizou outros veículos com os agentes (fls. 08).

A testemunha Raul, policial militar ouvido em solo policial, declarou que no dia dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina pela via quando visualizaram três indivíduos no interior de um veículo modelo Classic em alta velocidade. Seguiram então no encalço do veículo e, prontamente, emitiram sinais de parada, os quais não foram obedecidos. Posto isso, durante a fuga, avistaram os indivíduos arremessando objetos pela via. Após aproximadamente dois quilômetros à frente, conseguiram abordá-los. Relataram que no momento da abordagem os indivíduos tentaram empreender fuga a pé, contudo foram contidos rapidamente. No mesmo instante, foram em busca dos objetos arremessados e encontraram um telefone celular e dois cartões bancários. Indagados a respeito do fato, os acusados informaram versões diversas e pelo telefone recuperado, conseguiram contatar a esposa da vítima e neste momento ficaram sabendo que a vítima havia sido sequestrada. Diante das informações colhidas, o acusado Diogo confessou que os três realizaram um roubo e que subtraíram telefone e cartões que foram utilizados numa suposta "Adega", comprovado através de comprovante encontrado na carteira do acusado Júlio. Relatou que foi Rodrigo quem arremessou os objetos do veículo e por fim, disse que no interior do veículo encontraram o relógio e o valor em espécie adquirido no estabelecimento. (fls. 22).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Marcelo de Souza, seu colega de farda (fls. 26).

Interrogado em solo policial, o réu Júlio negou a prática do roubo. Disse que era motorista de aplicativo e que estava levando RODRIGO para sua residência, quando encontrou com DIOGO na via pública que solicitou o Uber. Aduziu que Diogo lhe disse que só tinha o celular dele e cartões. Quando estava passando pela Rodovia Ayrton Senna foi abordado pela Polícia Militar e negou que estivesse correndo com o veículo. Disse que Diogo quem estava jogando os objetos pela janela e ele próprio admitiu tal conduta para os policiais. Negou que tivesse passado em qualquer comércio (fls. 30).

Rodrigo por sua vez, negou a prática do roubo. Asseverou que estava com JULIO consumindo drogas e que pegou carona com ele que era motorista de aplicativo, instante que surgiu DIOGO na via pública e solicitou que Julio lhe fizesse um Uber. Quando passavam pela Rodovia Ayrton Senna, surgiu uma viatura da Polícia Militar e

que Júlio parou de imediato. Viu quando Diogo jogou um aparelho celular e acredita que ele quem praticou os fatos. Negou que tivesse usado qualquer cartão bancário de vítima nenhuma. (fls. 31).

Interrogado, o réu Diogo confessou a prática do roubo em Guarulhos-SP com outros dois comparsas, mas não se recordou do veículo roubado. Aduziu que ficou na parte de frente da vítima, passou os cartões, sendo que os outros comparsas ficaram no carro com a vítima. Disse que depois que passou o cartão, encontrou com JULIO e seu colega RODRIGO e pediu para fazer um Uber. Assim, surgiu uma viatura da Polícia Militar, momento em que jogou um cartão e um aparelho celular. Afirmou que JULIO e RODRIGO não estavam envolvidos no delito. (fls. 32).

Em juízo, a prova foi refeita.

A vítima Edivonaldo, esclarecendo o quanto narrado em solo policial, disse que estava voltando para casa quando foi surpreendido por três indivíduos que estavam à pé e anunciaram o assalto, sendo que um deles lhe apontou uma arma. Foi rendido, agredido com um soco na cara e ameaçado. Os três estavam de capuz e máscara e o levaram até uma rua sem saída em uma favela em Guarulhos. Ficou com o indivíduo armado no banco de trás. Subtraíram seu relógio, cartões, celular e alguns pesos argentinos. Foi obrigado a anotar no celular a senha dos cartões. Na sequência um deles saiu à pé com seus pertences. Depois de um bom tempo, os outros dois também saíram, mas antes mandaram que esperasse trinta minutos antes de sair do veículo. Passado o tempo, saiu do veículo pediu ajuda e conseguiu avisar o cunhado e a esposa. Depois de cerca de uma hora os policiais entraram em contato informando que haviam detido os acusados com seus pertences. Quando os policiais encontraram seu celular com os acusados conseguiram entrar em contato com sua esposa pelo número de emergência cadastrado. Recuperou o celular parte do dinheiro sacado do total de R\$ 700,00 de uma adega, relógio e cartões. Quanto ao horário e tempo que ficou em poder dos assaltantes, disse que foi abordado por volta das 22hs, ficou um bom tempo com dois dos assaltantes após o primeiro ter saído com seus pertences do carro e pelo que se recordou, quando entrou em contato com os policiais depois de liberado, era final do jogo do Brasil da Copa América.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (grifos nossos)

A corroborar o depoimento da vítima, tem-se a palavra das testemunhas policiais.

A testemunha Raul, reiterando o quanto narrado em solo policial, declarou que Júlio conduzia o Classic, Rodrigo estava no passageiro dianteiro e Diogo estava no passageiro traseiro. Aduziu que estavam pelo Km 26 da Ayrton Sena, quando avistaram o veículo Classic em alta velocidade mudando de faixa, o que chamou a atenção. Dado o sinal de parada, empreenderam maior velocidade. Nisso, Rodrigo arremessou objetos pela janela no km 28 e na sequência já conseguiram deter e abordar os réus que ainda tentaram fugir à pé. Rodrigo disse que já tinha uma extorsão e que se tivesse chance fugiria mesmo. Negaram que os objetos fossem deles e não sabiam a origem. Disse que conseguiram recuperar os objetos dispensados. O celular estava no modo avião e em contato com o número de emergência, a esposa da vítima confirmou que ele havia sido sequestrado. Confirmaram também que os cartões encontrados constava o nome da vítima. Informou que Diogo tinha certeza que era menor e assim, acabou admitindo a prática do roubo com os corréus, que passaram na adega onde sacaram dinheiro com o cartão da vítima em troca de 100,00. Quando chegou na delegacia, Diogo se surpreendeu ao ser informado que era maior. Júlio e Rodrigo negaram tudo, mesmo sendo mostrado o comprovante da adega. Entrou em contato com o Copom e confirmou o roubo. Confirmou que Diogo ao ser indagado incriminou os outros dois e informou como os delitos se deram: o Classic pegaram depois do roubo e passaram na adega; gravaram as senhas no celular e iriam levar para outro rapaz para fazerem mais transferências pelo celular, pix etc. Disse que o comprovante da adega estava junto com os documentos de Júlio e constava o mesmo número do cartão da vítima. O local onde a vítima foi deixada era próximo de onde estavam com os réus, não chegava a 1 km. Por fim, disse que os objetos foram dispensados por Rodrigo.

No mesmo sentido foi o depoimento de seu parceiro de farda, Marcelo que corroborou in totum a versão apresentada por seu companheiro de farda. Confirmou que dada a ordem de parado o veículo Classic empreendeu maior velocidade. Durante a abordagem os réus tentaram fuga e pouco antes, Rodrigo que estava no passageiro dianteiro dispensou cartões e celular pela janela. Diogo, acreditando ser menor confessou a prática do roubo com os corréus, confirmando o relatado pela vítima que estava a cerca de 600 metros de distância com outra guarnição. Confirmou ainda que dentro do veículo, no quebra-sol, junto com os documentos de Júlio foi encontrado o comprovante do saque feito na adega com o cartão da vítima. Acrescentou que o relógio da vítima estava no braço de um dos réus.

É importante ressaltar que a palavra dos policiais deve ser prestigiada e integrar o conjunto probatório irrestritamente, porquanto é proveniente de agentes públicos que gozam de fé pública e ainda prestam o compromisso de dizer a verdade. Além disso, não há nos autos nenhum elemento que indique parcialidade ou animus no sentido de prejudicar o acusado, notadamente em virtude de seus depoimentos terem se mostrados isentos.

Nesse sentido, trago à colação trecho da ementa de precedente do C. STJ in verbis:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. (...) HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. - A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) - Habeas corpus

não conhecido. (HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). (grifos nossos).

A testemunha de defesa Kendeu Moreira da Silva, compromissado, disse que não presenciou o roubo. Informou que conhece Júlio e Rodrigo. Mora do lado da adega/bar e viu pelo vídeo que na data dos fatos, o carro de Júlio estava estacionado na frente do bar. Era por volta de 21:00hs e não dá pra ver Júlio dentro do veículo. Disse que sabe que Júlio estava dentro do veículo pois estava dentro do bar e viu Júlio chegar com o carro entre 20/ 21 hora, mas ele não saiu do veículo. Quando saiu do bar por volta das 22:00hs, o veículo de Júlio não estava mais lá.

A testemunha de defesa Josilene Torres Mendes, mãe de Júlio, disse que não viu a prática do crime. Na data dos fatos, disse que até 19:50hs, Júlio estava em sua casa e depois ele foi com o carro para o bar do Zé Perninha. Viu dois vídeos, entre três a cinco minutos, onde só viu o carro de Júlio que trabalha particular fazendo corrida com o veículo.

Interrogado, o réu Júlio disse que já foi processado criminalmente. Estava em regime aberto e faltava pouco mais de dois anos. Sobre os fatos, disse que não cometeu nenhum dos três crimes. Na data dos fatos, estava na frente do bar dentro do carro esperando por viagens particulares que faz. Deu uma carona para Rodrigo quando no meio do caminho Diogo solicitou uma viagem e pediu que Rodrigo voltasse com ele para não voltar sozinho. Quando estava na Ayrton Sena foi parado pelos policiais e atendeu a ordem assim que solicitado, esperou a passagem de um veículo e assim que possível encostou o carro. Deitaram no chão e já foi agredido e acusado pelos policiais. Perguntaram pelos objetos jogados e quando recuperados, Diogo disse que realmente jogou os pertences que estavam dentro do veículo e que ele tinha feito um roubo e estava com os objetos subtraídos dentro de seu carro. Na época, disse que em nenhum momento Diego disse que tanto ele quanto Rodrigo tinham participado do roubo. Sobre os comprovantes negou que tivesse com seus documentos. Na delegacia, vendo que a vítima não os reconheceram, então como tem passagem como Rodrigo, foram acusados pelos policiais. Disse que Rodrigo não conhecia Diogo e foi coincidência Diogo ter o encontrado ele na rua. Como Uber cancelam as viagens pela região, Diogo o solicitou. Por fim disse ser inocente e que estava somente trabalhando. Na delegacia o reconhecimento foi feito somente com os três e não viu as vítimas. Não conhecia os policiais.

Interrogado, o réu Rodrigo disse que fazia bico, bebia e fumava e estava de livramento condicional. Sobre os fatos, negou as acusações. Mora na rua de trás do bar das filmagens e em torno de 20/21hs fica lá com amigos tomando cerveja rotineiramente, sendo que Júlio também estava no bar na data dos fatos. Quando disse que iria embora, como Júlio tem uma namorada que mora perto no beco, pegou uma carona com ele sendo que no meio do caminho Diogo parou na frente do carro e pediu que Júlio fizesse uma viagem. Então, a pedido de Júlio, decidiu acompanhá-lo na corrida. Quando estavam na Ayrton Sena já pararam quando os policiais ordenaram, estavam no meio da via e logo que foi possível encostaram e pararam. Viu Diogo jogar um telefone pra fora pela janela. Como foi tudo muito rápido não deu tempo de perguntar nada sobre o ato. Foi jogado no chão, agredido e acusado pelos policiais. Quando disse que tinha passagem já disseram que iam atrasar suas vidas.

Interrogado, o réu Diogo disse que tem 21 anos. Faz uso de maconha e já teve uma condenação em 2019 e estava em regime aberto. Confessou que participou do roubo. Num sábado estava em casa e por problemas financeiros foi usar drogas. Comentou com um conhecido que estava passando dificuldade e foi convidado a "fazer um vale", então decidiu ir com eles "pegar um celular/carro/dinheiro". Iria praticar um crime com outros dois, Neguinho e Danielzinho. Em uma rua escura, Neguinho já abordou a vítima que ficou na calçada, mas depois decidiram levá-la. Pararam em uma rua sem saída. Pediram dinheiro, mas a vítima não tinha dinheiro, só cartões. Anotou a senha e já tiraram o relógio da vítima. Foram até a adega e pegou R\$ 215,00.

Encontrou Júlio passando e pediu que ele o levasse. Não conhecia Rodrigo. Quando passavam pela Ayrton Sena foram abordados pela polícia, mas antes, jogou os objetos, celular e dois cartões, pela janela e deixou o comprovante de R\$ 700,00 no banco de trás. Disse que os outros dois não tinha nada a ver, mas foram agredidos pelos policiais. O relógio da vítima estava em seu pulso. Ficou com tudo do roubo. Neguinho e Danielzinho são do bairro. Não tinha passado pela adega antes, foi a primeira vez.

Pois bem. Inconteste a autoria delitiva dos réus em relação aos delitos de roubo e extorsão majorados. Quanto a desobediência, a autoria foi perpetrada apenas pelo réu Júlio.

Vejamos.

A vítima narrou com riqueza de detalhes, de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucedeu a subtração de seus pertences. Disse que no dia dos fatos estava passando pela via e ao passar por uma lombada, foi surpreendido por três indivíduos que surgiram a pé, sendo que um deles estava armado e já o colocaram para o banco de trás e o ordenaram que ficasse com a cabeça baixa. Dois dos assaltantes ficaram na parte da frente do carro e o terceiro ficou com a vítima na parte de trás.

Os assaltantes se dirigiram para uma rua sem saída em uma favela de Guarulhos. Foi obrigado a entregar seus cartões, relógio, celular etc. Foi obrigado a anotar a senha do cartão no celular, vez que os assaltantes não conseguiram decorar.

O ofendido informou que o assaltante que estava com ele na parte de trás, após a parada na rua sem saída, saiu do carro com todos os pertences enquanto foi obrigado a permanecer por um bom tempo com os outros dois. Após este tempo os outros dois mandaram que esperasse por trinta minutos antes de sair do carro e assim, ambos também foram embora à pé.

A vítima procurou por ajuda, e cerca de uma hora depois foi informado para comparecer na delegacia para fazer o reconhecimento de suspeitos que foram apreendidos com seus pertences.

Some-se ao relato contundente da vítima, a versão das testemunhas policiais responsáveis pela prisão do réu. Relataram que estavam em patrulhamento pela rodovia Ayrton Sena, visualizaram um veículo Classic em alta velocidade que ao sinal de parada não obedeceram e seguiram em fuga empreendendo maior velocidade ao veículo.

Fizeram o acompanhamento do veículo por 2km e antes da detenção e abordagem, notaram que Rodrigo dispensou objetos pela janela. Indagados os três acusados, somente Diogo confessou a participação no roubo, sendo que todos apresentaram versões distintas. Disseram que Diogo admitiu que efetuaram uma compra, confirmada pelo recibo encontrado na carteira do acusado Júlio. Os objetos dispensados e recuperados, foram reconhecidos pela vítima na delegacia.

Somente o reconhecimento do acusados pela vítima não foi possível, posto que durante toda a ação permaneceu de cabeça baixa e não visualizou bem a fisionomia e o porte físico dos assaltantes.

Quanto às versões dos acusados, mostraram-se inverossímeis e fantasiosas, pois embora o réu Diogo tenha confessado o roubo com outros comparsas, nítida a tentativa de isentar os demais réus da culpabilidade pelos crimes a eles imputados. Veja-se que não produziram qualquer prova apta a demonstrar as versões apresentadas para os fatos.

Inconteste que Diogo concorreu para o crime de roubo majorado e extorsão. As

testemunhas policiais confirmaram que Diogo apresentou a mesma versão relatada pela vítima quando da prisão em flagrante dos acusados, sendo que o mesmo confessou também em juízo que praticou o roubo e extorsão em questão.

Ocorre que a versão exculpatória dos réus Júlio e Rodrigo não merecem prosperar. Isto porque, não encontram lastro com o conjunto probatório amealhado nos autos. As testemunhas arroladas exclusivamente pela Defesa de Júlio não foram capazes de corroborar a versão apresentada em juízo pelo réu. Pelas filmagens apresentadas pela defesa não há como afirmar que o réu estava dentro do veículo, que o veículo era realmente o Classic preto de Júlio, tampouco o local onde foram feitas. A testemunha Kendeu apenas disse que viu o veículo de Júlio, Corsa preto, chegar ao local por volta das 20/21 hs, sendo que o réu não desceu. Pela filmagem, diante da distância e da escuridão realmente não há como afirmar com certeza que era o réu que estava dentro do veículo, tanto é que Kendeu disse que o veículo era um Corsa preto.

Fora isso, Kendeu afirmou que conhecia Rodrigo também, mas em nenhum momento mencionou a presença dele na frente do bar. Por sua vez, Rodrigo alegou que ficou na frente do bar e teria chegado por volta das 20/21hs como de costume, por certo apareceria nas imagens juntadas.

Rodrigo ainda afirmou que não tinha conhecimento que Diogo teria praticado um roubo e somente soube quando foram parados pelos policiais, depois que Diogo dispensou os objetos pela janela. Ora, o veículo foi perseguido por cerca de 2 km e mesmo vendo que Diogo arremessava os objetos para fora do carro, não o questionou por falta de tempo, sendo que estavam dentro do mesmo veículo.

Já Diogo, sobre seus comparsas apenas disse que eram Danielzinho e Neguinho e que os conhecia do bairro, não sabendo indicar nem ao menos onde moravam e que curiosamente ficou com todo o produto do roubo: cartões, relógio, celular. Indagado sobre tal situação em audiência não soube explicar.

Por outro lado, as testemunhas policiais foram incisivos e harmônicos em seus relatos, corroborando com todo o teor da prova produzida em desfavor dos réus.

Ambas as testemunhas policiais, afirmaram que na época do flagrante, Diogo, informalmente, confessou a prática dos delitos praticados com Júlio e Rodrigo. Levados até a Delegacia e descobrindo ser maior de idade, Diogo, mudou sua versão, mas em juízo confessou a prática delitiva, eximindo os corréus.

Relataram, ainda que no dia dos fatos estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo utilizados pelos réus, em alta velocidade o que chamou a atenção. Dada a ordem de parada, foram unânimes em apontar Rodrigo como quem dispensou os objetos roubados enquanto o veículo empreendia maior velocidade.

Realizada a abordagem, foram recuperados os objetos da vítima, anteriormente dispensados na via e em buscas no interior do veículo, foi localizado no quebra-sol, junto com os documentos do veículo de Júlio que guiava o veículo, o comprovante da Adega do Cabelo, onde o cartão da vítima havia sido utilizado para testar a senha passada.

É o que basta para a condenação. Não há dúvidas que houve a prática dos delitos patrimoniais, com as nuances descritas na denúncia.

A majorante do roubo pelo concurso de agentes restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório amealhado nos autos, notadamente pela palavra da vítima que narrou que a conduta criminosa foi perpetrada por três agentes e neste sentido, os policiais efetuaram a detenção e abordagem exatamente dos três réus, próximo ao local onde a vítima foi deixada e na posse dos objetos subtraídos que tentaram

dispensar.

Quanto a restrição da liberdade do ofendido, também restou configurada. Apesar do ofendido ter tido dificuldades em mensurar o tempo em que ficou em poder dos assaltantes, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo afirmou que ficou um bom tempo.

Quanto à majorante do emprego de arma, melhor sorte não socorre à acusação, porquanto não houve apreensão e perícia no artefato, de modo que seu afastamento é medida que se impõe.

Nesse sentido, não se olvida que a mens legis é no sentido de que a reprovação com maior rigor da conduta se justifica em virtude do risco à integridade física da vítima, que pode se lesionar durante a empreitada criminosa, mas o pressuposto para o reconhecimento da majorante é a aptidão para o disparo, que só pode ser aferida mediante a apreensão e realização de perícia no artefato, ou por outro meio de prova contundente, o que não se produziu nos autos.

O crime de extorsão restou configurado. Cristalino que o ofendido estava acuado e foi ameaçado pelos criminosos que faziam menção de estarem armados e ameaçaram a vítima, seja pelo número de agentes, seja pelo contexto da situação e o constrangeram a anotar a senha de seu cartão.

E a medida que o ofendido sucumbiu a entrega do cartão e senha, ainda sobreveio a vantagem econômica em seu desfavor, notadamente consumado o crime distinto.

Caracterizados estão, assim, os delitos de roubo e de extorsão acima apontados, os quais, por serem distintos e decorrentes de desígnios autônomos dos réus, ocorreram em concurso material.

Embora o crime de roubo e de extorsão tenham sido realizadas no mesmo contexto fático, são distintas e subsequentes as condutas dos réus de obrigar a vítima a fornecer a senha dos cartões, para obtenção de vantagem econômica.

Nesse sentido, posiciona-se o Tribunal de Justiça de São Paulo, que já decidiu que “existe concurso material entre roubo e extorsão na conduta dos agentes que, após desapossamento do veículo e diversos bens da vítima, mediante ameaça, obrigam-na ao fornecimento da senha do cartão bancário para a obtenção de mais vantagens” (RT 770/565).

Da mesma forma, há diversos julgados, neste sentido, do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu que “os crimes de roubo e extorsão não são crimes da mesma espécie, pelo que não ensejam continuidade delitiva (ou concurso formal), mas, sim, concurso material. Precedentes do STF” (RT775/567).

Do exposto, reconheço, o concurso material entre os crimes tendo em vista que os réus, mediante duas ações, praticaram dois crimes distintos, devendo as penas dos crimes serem aplicadas cumulativamente. Não há que se falar em crime único, pois não se trata da mesma circunstância fática e nem em crime continuado, pois foram cometidos dois delitos diferentes.

Nesse sentido: “Apelação. Roubo e extorsão qualificada (artigo 158, par. 3º. do Código Penal). 1. Quadro probatório que evidencia responsabilidade penal do apelante. 2. Agente que, num primeiro momento, obriga a vítima a realizar saque em caixa eletrônico e, depois, subtrai bens de sua propriedade. Condutas que configuram crimes de extorsão e roubo, em concurso material, não se podendo cogitar de crime único nem de crime continuado, porquanto não se cuida de delitos da mesma espécie. 3. Constituinte a privação de liberdade meio necessário à obtenção da vantagem econômica, a hipótese é de extorsão qualificada (artigo 158, par. 3º, do

Código Penal), o chamado sequestro relâmpago. 4. Sanção que não comporta reparo. Recurso desprovido." (TJSP. Apelação 0003669-43.2016.8.26.0635; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/06/2017; Data de Registro: 27/06/2017) (grifos nossos)

Sendo o roubo e extorsão delitos de espécies diversas, estando em tipos diversos, a hipótese é de concurso material.

A causa de aumento da extorsão pelo concurso de agentes, também encontra-se presentes, tendo em vista que os réus cometeram os delitos patrimoniais previamente ajustados, com unidade de desígnios e nítida divisão de tarefas.

Com relação ao crime do artigo 330, do Código Penal, o mesmo desfecho condenatório se tem, apenas em relação ao corréu Júlio, já que era o motorista e responsável por desobedecer os policiais.

No presente caso, os policiais não estavam realizando atividade de trânsito e foram no encalço dos acusados, na medida em que avistaram o veículo guiado por Júlio em alta velocidade e tentando empreender fuga após a ordem de parada, tratando-se de suspeita de cometimento de crime, o que acabou, de fato, se confirmou durante a abordagem.

A conduta, portanto, amolda-se perfeitamente à previsão do artigo 330, do Código Penal.

Assim, comprovada a conduta criminosa do corréu Júlio, de rigor sua condenação também pelo crime tipificado no artigo 330, do Código Penal. Quanto aos corréus Rodrigo e Diogo, entendo ser o caso de absolvê-los, pois não tinham o domínio do fato.

No mais, materialidade e autoria caracterizadas, a condenação dos réus nos termos expostos é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

Julio Mendes Bezerra

Roubo majorado

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, perfazendo 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, alterando meu convencimento anterior e curvando-me ao entendimento sedimentado do C. STJ, deixo de reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, porquanto inexistente comprovação de nexo causal entre a conduta cometida e o estado de calamidade pública, vale dizer, se e em que medida o réu teria se utilizado desta condição sanitária para praticar o delito. Presente a circunstância agravante da reincidência (condenação definitiva perante a 10ª Vara Criminal da Capital, processo nº 1503142-55.2018.8.26.0050 - fls. 51), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, perfazendo, 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, presente duas causas de aumento (pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima), tomando-se apenas uma das causas conforme o disposto no parágrafo único do art. 68, do Código Penal, majoro a pena em 1/3, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa,

quantum este que torno definitivo.

Extorsão majorada

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, perfazendo 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, usando as mesmas referências da segunda fase no tocante a dosimetria do crime de roubo, considerando a agravante da reincidência, exaspero em 1/6 a pena totalizando, 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, presente duas causas de aumento (pelo concurso de agentes), majoro a pena em 1/3, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, quantum este que torno definitivo.

C) Desobediência

Usando das mesmas referências no tocante ao crime de extorsão, na primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal, 15 dias de detenção e 10 dias-multa. Na segunda fase, elevo a pena em 1/6, totalizando 17 dias de detenção e 11 dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena do acusado em 17 dias de detenção e 11 dias-multa.

Somando-se as penas aplicadas em respeito ao art. 69 do Código Penal, chega-se ao total de 12 anos, 05 meses e 27 dias de pena privativa de liberdade e ao pagamento de 39 dias-multa.

Em razão da violência e grave ameaça empregada nos delitos, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo o valor do dia multa em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

2) Rodrigo Jonathan dos Santos

Roubo majorado

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, perfazendo 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, alterando meu convencimento anterior e curvando-me ao entendimento sedimentado do C. STJ, deixo de reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, porquanto inexistente comprovação de nexos causal entre a conduta cometida e o estado de calamidade pública, vale dizer, se e em que medida o réu teria se utilizado desta condição sanitária para praticar o delito. Presente a circunstância agravante da dupla reincidência (condenação definitiva perante a 02ª Vara Criminal de Guarulhos, processo nº 1503142-55.2013.8.26.0224 – fls. 53 e perante a 04ª Vara Criminal de Guarulhos, processo nº 3016718-77.2013.8.26.0224 – fls. 53), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/5, perfazendo, 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, presente duas causas de aumento (pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima), tomando-se apenas uma das causas conforme o disposto no parágrafo único do art. 68, do Código Penal, majoro a pena em 1/3, perfazendo 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, quantum este que torno definitivo.

Extorsão majorada

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, perfazendo 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, usando as mesmas referências da segunda fase no tocante a dosimetria do crime de roubo, considerando a agravante da dupla reincidência, exaspero em 1/5 a pena totalizando, 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, presente duas causas de aumento (pelo concurso de agentes), majoro a pena em 1/3, perfazendo 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, quantum este que torno definitivo.

Somando-se as penas aplicadas em respeito ao art. 69 do Código Penal, chega-se ao total de 12 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 32 dias-multa.

Em razão da violência e grave ameaça empregada nos delitos, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo o valor do dia multa em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

3) Diogo Santos Araujo

Roubo majorado

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, perfazendo 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, alterando meu convencimento anterior e curvando-me ao entendimento sedimentado do C. STJ, deixo de reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, porquanto inexistente comprovação denexo causal entre a conduta cometida e o estado de calamidade pública, vale dizer, se e em que medida o réu teria se utilizado desta condição sanitária para praticar o delito. Presente a circunstância agravante da reincidência (condenação definitiva perante a 06ª Vara Criminal de Guarulhos, processo nº 1501537-40.2019.8.26.0535 – fls. 263 e print de certidão de fls. 324), o que compenso com a atenuante da menoridade e confissão espontânea, não havendo alteração no quantum da pena nesta fase.

Na terceira fase, presente duas causas de aumento (pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima), tomando-se apenas uma das causas conforme o disposto no parágrafo único do art. 68, do Código Penal, majoro a pena em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, quantum este que torno definitivo.

Extorsão majorada

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, fixo a pena base no piso legal, perfazendo 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, usando as mesmas referências da segunda fase no tocante a dosimetria do crime de roubo, compensando a agravante com as atenuantes, mantenho a pena em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, presente duas causas de aumento (pelo concurso de agentes), majoro a pena em 1/3, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, quantum este que torno definitivo.

Somando-se as penas aplicadas em respeito ao art. 69 do Código Penal, chega-se ao

total de 10 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa.

Em razão da violência e grave ameaça empregada nos delitos, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo o valor do dia multa em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar JÚLIO MENDES BEZERRA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 12 anos, 05 meses e 27 dias de pena privativa de liberdade e ao pagamento de 39 dias-multa, por ter infringido o art. 157, §2º, inciso II e V, art. 158, § 1º, e art. 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal; condenar RODRIGO JONATHAN DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 12 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 32 dias-multa, por ter infringido o art. 157, §2º, inciso II e V e art. 158, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal; condenar DIOGO SANTOS ARAUJO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 10 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa, por ter infringido o art. 157, §2º, inciso II e V e art. 158, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal; e absolver RODRIGO JONATHAN DOS SANTOS e DIOGO SANTOS ARAUJO, qualificados nos autos, da acusação de terem infringido o art. 330 do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Os réus Rodrigo e Diogo, seguindo os ditames legais, iniciarão o cumprimento da pena no regime fechado, em razão da quantidade de pena imposta, pela reincidências e por estarem em cumprimento de pena quando voltaram a delinquir.

Na mesma esteira, a pena de reclusão do réu Júlio será, nos mesmos moldes dos corréus, iniciada em regime fechado. Posteriormente, deverá cumprir a pena de detenção em regime semiaberto.

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderão recorrer em liberdade. A propósito, os réus foram mantidos presos durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seriam devolvidos à liberdade. Mantenho na íntegra o quanto decidido que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Recomendem-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de janeiro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA